

SOLICITUD DE COMPRA AGIL

1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: Ruta 6 de Transporte Escolar Municipal para segundo semestre 2026	2. DESCRIPCIÓN: El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la Ilustre Municipalidad de Navidad requiere contratar el servicio de transporte escolar correspondiente a una ruta adicional excepcional , destinada exclusivamente al traslado de estudiantes beneficiarios del Programa de Transporte Escolar Municipal cuyo beneficio fue otorgado mediante proceso de reconsideración, revisión posterior o incorporación desde lista de espera, conforme al Reglamento de Transporte Escolar del DAEM. La presente contratación tiene por finalidad complementar la cobertura de transporte escolar municipal durante el segundo semestre del año escolar 2026, atendiendo necesidades sobrevinientes detectadas con posterioridad al proceso de licitación pública principal, garantizando la continuidad del acceso a la educación de estudiantes que cumplen los requisitos establecidos por la Municipalidad. El servicio comprenderá el traslado seguro y oportuno de estudiantes desde los sectores previamente definidos por la Unidad Técnica hacia el establecimiento educacional correspondiente, efectuando igualmente el recorrido de retorno al término de la jornada escolar. La ruta será de carácter cerrado y comprenderá exclusivamente los estudiantes beneficiarios informados por la Unidad Técnica, quienes podrán variar durante la ejecución del contrato conforme a las necesidades del servicio, disponibilidad de cupos del vehículo y modificaciones autorizadas por el DAEM. La contratación se ejecutará conforme al calendario escolar oficial correspondiente al segundo semestre del año 2026, incluyendo todas las modificaciones, recuperaciones de clases, cambios de horarios, reprogramaciones, suspensiones y demás adecuaciones que instruyan el Ministerio de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, los
--	--



	establecimientos educativos o la Unidad Técnica del DAEM.
3. MONTO DISPONIBLE \$ 6.000.000.- Exento de IVA Corresponde al monto máximo disponible para la totalidad del servicio durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2026. No se admitirán ofertas económicas que excedan dicho monto.	4. DIAS DE PUBLICACION: 3 Días
FICHA TÉCNICA: La Ilustre Municipalidad de Navidad, a través de su Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), requiere contratar un servicio excepcional de transporte escolar destinado a cubrir una ruta adicional (Ruta 6 para Escuela Confederación Helvética) originada por la incorporación de estudiantes beneficiarios mediante procesos de reconsideración o listas de espera, situación que no pudo ser considerada durante la licitación pública principal del segundo semestre del año 2026. La presente contratación constituye una Compra Ágil efectuada conforme a la Ley N°19.886, la Ley N°21.634 y el Decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, manteniendo los mismos estándares técnicos y administrativos establecidos para la contratación principal del servicio de transporte escolar municipal. El servicio tiene por finalidad asegurar la continuidad del acceso a la educación de estudiantes beneficiarios del Programa de Transporte Escolar Municipal, complementando el beneficio de transporte escolar otorgado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El servicio no constituye un beneficio universal, sino un beneficio focalizado conforme al Reglamento de Transporte Escolar Municipal vigente y a las disponibilidades presupuestarias del Departamento de Administración de Educación Municipal. Normativa aplicable: La presente contratación se registrá por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: • Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. • Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. • Ley N°21.634, que moderniza la Ley N°19.886. • Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886. • Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. • Decreto Supremo N°38 de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que reglamenta el transporte remunerado de escolares. • Normativa del Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE). • Reglamento de Transporte Escolar del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la I. Municipalidad de Navidad. • Calendario Escolar Oficial vigente para el año 2026 y todas sus modificaciones. Alcance del servicio:	



El proveedor adjudicado deberá ejecutar el servicio durante todo el segundo semestre del año escolar 2026, comprendiendo los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ajustándose permanentemente al calendario escolar oficial y a todas las modificaciones que éste experimente.

El servicio incluirá, sin costo adicional para la Municipalidad:

- Traslado diario de estudiantes en horario de ingreso y salida.
- Todos los viajes que resulten necesarios para cumplir íntegramente la ruta.
- Adecuaciones derivadas de modificaciones de horarios escolares.
- Adecuaciones derivadas de cambios de calendario escolar.
- Modificaciones de puntos de encuentro o sectores cuando sean instruidas por la Unidad Técnica.
- Cambios de estudiantes beneficiarios dentro de la capacidad autorizada del vehículo.
- Cambios de recorrido que mantengan coherencia geográfica y no impliquen un detrimento patrimonial significativo para el proveedor.
- Cumplimiento de todas las instrucciones impartidas por el Encargado de Transporte Escolar del DAEM.

Se requiere contratar el servicio de transporte escolar para el siguiente recorrido:

SERVICIO RUTA 6:

Escuela Confederación Helvética	Cantidad de estudiantes total	Monto máximo semestral*
Escuela Confederación Helvética: Inicio desde punto de encuentro en Plaza de Navidad, cruce Centinela, Lagunillas, La Vega de Pupuya (punto de encuentro en paraderos de transporte público) y Confederación Helvética. Incluye ingreso y salida de enseñanza básica. Contempla la posibilidad de incorporar a estudiantes de enseñanza prebásica si existiere una necesidad posterior detectada por la Municipalidad.	35	\$6.000.000

*Las ofertas presentadas que sean mayores al monto máximo semestral, quedarán automáticamente inadmisibles.

- Información del establecimiento educacional:

Nombre	Escuela Confederación Helvética
Dirección	Pupuya centro s/n Navidad.
Horarios referenciales *	Ingreso Enseñanza básica/Kinder: lunes a viernes 08:30 Salida enseñanza básica: lunes a jueves 15:40 y viernes 14:00 Salida Enseñanza prebásica-Kinder: lunes a viernes 12:30 Ingreso Enseñanza prebásica - Prekinder: 12:30



	Salida Enseñanza prebásica - Prekinder: 17:15
*El horario de ingreso y salida es referencial y deberá adecuarse al definido por el establecimiento educacional respectivo. *Se deberá realizar la cantidad de viajes diarios que permitan trasladar a la totalidad de alumnos señalados. La organización de la ruta es responsabilidad del proveedor adjudicado. <u>El mandante se reserva el derecho de reorganizar líneas, cantidades de estudiantes y de efectuar alteraciones en la ruta en la medida que tengan coherencia geográfica con el trazado completo de la ruta, debiendo siempre estas variaciones ampararse en motivos de continuidad del servicio y sin que impliquen detrimento patrimonial notorio al proveedor.</u> Asimismo, en relación a la capacidad de el o los vehículos del proveedor adjudicado, el mandante podrá aperturar cupos para ocupar toda la capacidad del vehículo. Estas variaciones deben ser notificadas con antelación de 03 días hábiles al proveedor, debiendo este acatarlas y reorganizar su ruta en función de los cambios requeridos. Incluye ingreso y salida de kínder y prekínder, si correspondiera. El listado de estudiantes de la ruta será informado por la Unidad Técnica luego de enviada la Orden de Compra. Para efectos de organizar rutas, los proveedores recibirán la nómina de estudiantes beneficiarios con todos los datos necesarios para dar inicio al servicio, debiendo coordinar con los apoderados respecto de los puntos de encuentro para abordaje de servicio. El servicio comprenderá el traslado diario de estudiantes beneficiarios entre sus respectivos puntos de encuentro y el establecimiento educacional señalado, considerando los horarios de ingreso y salida que determine el establecimiento y que sean informados oportunamente por la Unidad Técnica. Viaje ida y vuelta. El proveedor deberá efectuar la totalidad de los viajes diarios necesarios para asegurar el traslado de todos los estudiantes beneficiarios asignados a la ruta, siendo de su exclusiva responsabilidad la organización interna del recorrido, siempre respetando las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR Será de exclusiva responsabilidad del proveedor adjudicado, sin derecho a cobro adicional alguno, ejecutar íntegramente el servicio objeto de la presente contratación, proporcionando todos los medios humanos, materiales, técnicos y administrativos necesarios para su correcta prestación. En particular, serán obligaciones del proveedor: • Disponer de un vehículo que cumpla permanentemente las condiciones técnicas y legales exigidas por la normativa vigente para el transporte remunerado de escolares. • Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato el Permiso de Circulación, Revisión Técnica, Seguro Obligatorio (SOAP), inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE) y toda otra documentación exigida por la legislación vigente. • Contar con conductor que posea licencia profesional habilitante para el transporte escolar.	



- Contar con asistente de transporte cuando ello resulte obligatorio conforme a la normativa vigente o cuando la Unidad Técnica así lo determine atendidas las características del servicio.
- Mantener el vehículo en perfecto estado mecánico, eléctrico, estructural, sanitario y de seguridad durante toda la vigencia del contrato.
- Mantener el vehículo limpio tanto interior como exteriormente.
- Cumplir íntegramente la legislación laboral, previsional y de seguridad social respecto de todo el personal que participe en la ejecución del contrato.
- Proporcionar combustible, lubricantes, neumáticos, mantenciones, reparaciones, peajes, permisos, seguros, remuneraciones y cualquier otro gasto asociado al funcionamiento del servicio.
- Mantener comunicación permanente con la Unidad Técnica.
- Informar inmediatamente cualquier accidente, incidente, desperfecto mecánico o situación que afecte la continuidad del servicio.
- Llevar una bitácora diaria de funcionamiento cuando sea requerida por la Unidad Técnica.

Todos los costos asociados a la prestación del servicio se entenderán incluidos en el valor ofertado.

El proveedor deberá garantizar la continuidad permanente del servicio durante toda la vigencia de la contratación.

En consecuencia:

- El vehículo ofertado deberá mantenerse en condiciones óptimas de funcionamiento durante toda la ejecución del contrato.
- En caso de panne mecánica, accidente, desperfecto técnico, mantención extraordinaria u otra circunstancia que impida prestar el servicio, el proveedor deberá disponer inmediatamente de un vehículo de reemplazo que cumpla las mismas condiciones técnicas y legales exigidas para el transporte escolar.
- La utilización de vehículo de reemplazo no dará derecho al proveedor para suspender recorridos, alterar horarios o solicitar pagos adicionales.
- La Municipalidad podrá verificar en cualquier momento las condiciones mecánicas, de seguridad y documentación del vehículo.
- El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a descuentos, aplicación de multas o término anticipado de la contratación.

EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio deberá ejecutarse diariamente durante todos los días lectivos establecidos por el Calendario Escolar Oficial correspondiente al segundo semestre del año 2026.

El proveedor deberá efectuar:

- Recorrido de ida;
- Recorrido de regreso;
- Todos los viajes adicionales que resulten necesarios para trasladar la totalidad de estudiantes beneficiarios;
- Cumplimiento íntegro de los horarios informados por cada establecimiento educacional.

Los horarios tendrán carácter referencial y podrán modificarse durante la ejecución del contrato conforme a instrucciones impartidas por los establecimientos educacionales, el Ministerio de Educación o la Unidad Técnica.

Será obligación del proveedor adecuarse inmediatamente a dichas modificaciones sin que ello genere derecho a reajustes económicos.

MODIFICACIONES DEL SERVICIO

Por el solo hecho de presentar oferta, el proveedor acepta que la Municipalidad podrá disponer modificaciones operativas destinadas a asegurar la continuidad del servicio.



Entre otras, podrán efectuarse las siguientes modificaciones:

- Incorporación de nuevos estudiantes beneficiarios;
- Eliminación de beneficiarios;
- Modificación de puntos de encuentro;
- Modificación parcial del recorrido;
- Cambio de horarios;
- Modificación de establecimientos educacionales;
- Modificación de sectores;
- Cambios derivados del calendario escolar;
- Suspensión extraordinaria de clases;
- Recuperación de clases;
- Emergencias;
- Caso fortuito o fuerza mayor;
- Instrucciones impartidas por organismos competentes.

Las modificaciones deberán guardar coherencia geográfica con el recorrido contratado y no podrán alterar la naturaleza del servicio.

El proveedor no podrá modificar unilateralmente el recorrido autorizado.

SEGURIDAD DEL SERVICIO

Durante toda la ejecución del contrato el proveedor deberá adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la integridad física de los estudiantes.

Especialmente deberá:

- Respetar íntegramente la Ley del Tránsito;
- Respetar los límites de velocidad;
- Mantener cinturones de seguridad operativos;
- Verificar el ascenso y descenso seguro de los estudiantes;
- esperar el tiempo prudente en los puntos de encuentro definidos por la Unidad Técnica;
- Informar inmediatamente cualquier situación de riesgo.

Cuando corresponda asistente de transporte escolar, éste deberá colaborar activamente en el ascenso y descenso de estudiantes, especialmente de educación parvularia y enseñanza básica.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La inspección técnica del servicio corresponderá al Departamento de Administración de Educación Municipal, a través del Encargado(a) de Transporte Escolar o del funcionario que designe el Jefe DAEM.

La Unidad Técnica podrá:

- Efectuar inspecciones en terreno;
- Controlar horarios;
- Verificar recorridos;
- Revisar documentación del vehículo;
- Controlar la asistencia de estudiantes;
- Solicitar antecedentes adicionales;
- Levantar actas de incumplimiento;
- Ordenar medidas correctivas;
- Certificar la correcta ejecución del servicio para efectos de pago.



CONOCIMIENTO DEL PROCESO

El oferente interesado en cotizar, deberá leer y comprender de forma atenta y cuidadosa, el contenido, instrucciones, condiciones, especificaciones, modalidades, plazos y requerimientos, antes de ofertar. El oferte que cotiza, y el que sea adjudicado durante el vínculo contractual, por el envío de cotización y por la aceptación de Orden de Compra, respectivamente, reconoce conocer íntegramente las normas y condiciones que rigen el presente proceso, renunciando a toda acción judicial, civil o penal y administrativa; garantizar la exactitud y veracidad de los antecedentes señalados en su respectiva oferta, y a dar un cumplimiento leal del contrato.

La sola presentación de la cotización implicará que el oferente declara:

- conocer íntegramente las condiciones administrativas y técnicas de la contratación;
- aceptar todas las obligaciones contenidas en el presente documento;
- garantizar la exactitud y veracidad de la información proporcionada;
- comprometerse a ejecutar el servicio con estricta sujeción a la oferta presentada, la Orden de Compra y las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica.

Asimismo, el proveedor reconoce que la Municipalidad podrá impartir instrucciones destinadas a asegurar la continuidad del servicio, las cuales serán obligatorias siempre que no alteren la naturaleza de la contratación ni modifiquen sustancialmente su equilibrio económico.

RECEPCIÓN DE OFERTAS

Los oferentes deberán presentar su cotización a través del Sistema de Información de Mercado Público, acompañando, a lo menos, los siguientes antecedentes:

- Oferta económica.
- Identificación del vehículo ofertado.
- Copia del Permiso de Circulación vigente.
- Copia de la Revisión Técnica vigente.
- Copia del Seguro Obligatorio (SOAP).
- Cartola o certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE).
- Copia de la licencia de conducir profesional del conductor.
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad del conductor y asistente, cuando corresponda.
- Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
- Declaración simple de aceptación íntegra de las condiciones establecidas en la presente Solicitud de Compra Ágil.
- La Municipalidad podrá solicitar antecedentes complementarios cuando ello resulte necesario para verificar la idoneidad técnica o legal del oferente, siempre dentro de los márgenes permitidos por la Ley N°19.886 y el Decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

MONTO DISPONIBLE Y FORMA DE PAGO

El presupuesto máximo disponible para la presente contratación asciende a la suma de **\$6.000.000.- (Seis millones de pesos), exento de Impuesto al Valor Agregado (IVA)**, correspondiente al valor total del servicio durante el período comprendido entre julio y diciembre del año 2026.

La oferta económica presentada por el proveedor deberá considerar todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del servicio, incluyendo, entre otros:



- Combustible
- Remuneraciones;
- Cotizaciones previsionales;
- Mantenciones;
- Neumáticos;
- Reparaciones;
- Seguros;
- Permisos;
- Licencias;
- Peajes;
- Movilización;
- Asistente de transporte escolar cuando corresponda;
- Administración;
- Utilidades;
- Tributos que procedan;
- Cualquier otro costo asociado a la prestación del servicio.

No procederán reajustes, compensaciones, indemnizaciones ni pagos extraordinarios durante la vigencia de la contratación.

El servicio será pagado mensualmente por mes vencido, previa emisión de la correspondiente Recepción Conforme emitida por la Unidad Técnica.

Para proceder al pago, el proveedor deberá emitir la correspondiente Factura o Boleta Exenta a nombre de:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

RUT 69.073.800-7

La documentación tributaria deberá remitirse a las direcciones electrónicas flores@muninavidad.cl y Nicole.machuca@muninavidad.cl

El pago será efectuado dentro del plazo legal establecido en la Ley N°19.886 y su Reglamento, contado desde la recepción conforme de la factura o documento tributario correspondiente.

FÓRMULA DE CÁLCULO DEL PAGO MENSUAL

Atendida la naturaleza del servicio y las modificaciones que pueda experimentar el calendario escolar durante el segundo semestre del año 2026, el monto efectivamente pagadero cada mes será calculado únicamente sobre los días de prestación efectiva del servicio.

Para estos efectos se aplicará la siguiente metodología:

Paso 1

Valor mensual del contrato:

Valor Total Adjudicado ÷ 6 meses

En consecuencia:

\$6.000.000 ÷ 6 = \$1.000.000 mensuales.

Paso 2

Valor diario del servicio:

Valor Mensual ÷ Cantidad de días lectivos programados para el respectivo mes, conforme al Calendario Escolar Oficial vigente y sus modificaciones.

Paso 3

Monto efectivamente pagadero:

Valor Diario × Cantidad de días efectivamente trabajados y certificados por la Unidad Técnica.

En consecuencia, sólo serán considerados para efectos de pago aquellos días en que el proveedor haya ejecutado efectivamente el recorrido contratado y cuya prestación haya sido certificada por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).



No procederá pago alguno respecto de días no trabajados por causas imputables al proveedor.

Las modificaciones del calendario escolar, recuperaciones de clases, suspensiones, cambios de jornadas, modificaciones horarias o cualquier otra alteración oficialmente instruida por el Ministerio de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, los establecimientos educacionales o el Departamento de Administración de Educación Municipal, se entenderán incorporadas al contrato sin necesidad de modificación de la Orden de Compra, obligándose el proveedor a adecuar el servicio conforme a dichas instrucciones.

RECEPCIÓN CONFORME

La recepción conforme del servicio será emitida mensualmente por la Unidad Técnica, previa verificación del cumplimiento efectivo del recorrido contratado.

Para ello se considerarán, entre otros antecedentes:

- Cumplimiento íntegro de los recorridos;
- Asistencia efectiva del vehículo;
- Cumplimiento de horarios;
- Inexistencia de incumplimientos contractuales;
- Antecedentes registrados por la Unidad Técnica;
- Bitácoras, cuando correspondan.

La recepción conforme constituirá requisito indispensable para proceder al pago del servicio.

CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas declaradas admisibles serán evaluadas por la Unidad Técnica, conforme a los siguientes criterios y ponderaciones:

Criterio	Ponderación
Capacidad de asientos del vehículo ofertado	50%
Oferta económica	25%
Antigüedad del vehículo	15%
Formación en conducción defensiva	10%
TOTAL	100%

CAPACIDAD DE ASIENTOS DEL VEHÍCULO OFERTADO (50%)

Se evaluará la capacidad máxima de pasajeros indicada en la revisión técnica o documentación oficial del vehículo ofertado.

Se privilegiará el vehículo que permita una mayor utilización de su capacidad, facilitando futuras incorporaciones de estudiantes beneficiarios, modificaciones de recorridos o reasignaciones de cupos que determine la Unidad Técnica durante la ejecución del contrato, en concordancia con las necesidades del servicio.

El puntaje se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje} = (\text{Capacidad de asientos del vehículo ofertado} / \text{Mayor capacidad de asientos ofertada}) \times 100$$

OFERTA ECONÓMICA (25%)

No serán evaluadas aquellas ofertas cuyo valor exceda el presupuesto máximo disponible para la presente contratación.

El puntaje se determinará mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje} = (\text{Menor oferta económica} / \text{Oferta económica evaluada}) \times 100$$



En caso de existir una sola oferta admisible, ésta obtendrá automáticamente 100 puntos en este criterio.

ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO (15%)

Se evaluará la antigüedad del vehículo ofertado.

Antigüedad	Puntaje
Hasta 5 años	100 puntos
Más de 5 y hasta 8 años	80 puntos
Más de 8 y hasta 11 años	60 puntos
Más de 11 y hasta 14 años	40 puntos

Las ofertas que contemplen vehículos con una antigüedad superior a 14 años serán declaradas inadmisibles, conforme a las condiciones establecidas para la presente contratación.

FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN DEFENSIVA (10%)

Se evaluará la acreditación de formación del conductor en materias de conducción defensiva mediante certificado emitido por un organismo competente.

Acreditación	Puntaje
Presenta certificado de curso de conducción defensiva aprobado, vigente o realizado dentro de los últimos cinco años.	100 puntos
Presenta compromiso simple de realizar el curso antes del término de la ejecución del contrato.	50 puntos
No acredita curso ni presenta compromiso.	0 puntos

PUNTAJE FINAL

El puntaje final de cada oferta corresponderá a la sumatoria ponderada obtenida en los cuatro criterios precedentes.

La contratación será adjudicada al oferente que obtenga el mayor puntaje final, siempre que su oferta resulte admisible y conveniente para los intereses de la Municipalidad.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje final, se resolverá sucesivamente conforme al siguiente orden:

1. Mayor puntaje en el criterio Capacidad de asientos del vehículo ofertado.
2. Mayor puntaje en el criterio Oferta económica.
3. Mayor puntaje en el criterio Antigüedad del vehículo.
4. Mayor puntaje en el criterio Formación en conducción defensiva.
5. Si persistiere el empate, se preferirá la oferta ingresada primero en el Sistema de Información de Mercado Público, según fecha y hora de presentación.

Nombre del referente Técnico o administrador del contrato.

DAEM

Condiciones normativas del presente proceso

El presente proceso de adquisición de bienes y/o servicios se rige por la Ley de Compras, su Reglamento y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 21.634, especialmente por las modificaciones que rigen a partir del 13 de diciembre de 2024.

A través del presente proceso, tras las modificaciones legales, se pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM, previa solicitud de al menos 3



cotizaciones, aunque la contratación puede materializarse cuando se hubiese obtenido un número de cotizaciones inferior.

Este proceso de compra deberá realizarse, por regla general, con empresas de menor tamaño, es decir, micro, mediana y pequeña empresa.

El proveedor que cotece debe acreditar ser una micro, mediana o pequeña empresa.

Al publicar la solicitud de cotización, solo se notificará a las MIPYMEs. Si ninguna de las cotizaciones de estas empresas se ajusta al requerimiento, se podrá realizar una nueva notificación dirigida a las grandes empresas.

Estado hábil de proveedor

Será obligatorio que el proveedor que formule cotizaciones, se encuentre con estado hábil en Mercado Público. En caso contrario, su oferta no será sometida a evaluación, en cumplimiento del artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, sea por estar inhábil, eliminado o suspendido.

Asimismo, en virtud del artículo 17 y artículo 35 septies de la Ley de Compras, se entenderán como inhabilitados para el presente proceso los proveedores que incurran en los supuestos fácticos regulados en estas normas, por lo que se solicita todo tipo de sustento documental que respalde no encontrarse afectos a tales causales de inhabilidades. Las causales son:

a) Quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4º párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10º párrafo tercero; 22º; 23º párrafo primero; 24º párrafo tercero, y 25º del artículo 97 del Código Tributario; b) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones; c) Quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador; d) Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales; e) El proveedor que ha informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación.

Inhabilidades funcionarias y deber de abstención:

Las y los funcionarios que participan en el presente proceso de compra, a impulsarse en la plataforma de Mercado Público, manifiestan que no se verifican inhabilidades, ni motivos de abstención, ni infracción a las prohibiciones, todas estas reguladas en los artículos 35 quáter y 35 quinquies de la Ley de Compras. Asimismo, las y los funcionarios que participan en el presente proceso de compras, reconocen ser responsables ante cualquier acción y/o omisión que signifique una infracción a la normativa en materia de compras públicas, en caso de que participen debiendo abstenerse.



Si se solicitará firma de un contrato escrito o se formalizará la compra a través de la emisión de la Orden de Compra:

Se formaliza a través de orden de compra y aceptación de esta por parte del proveedor. De acuerdo al artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras, no se exigirá contrato, toda vez que dada la cuantía de la presente convocatoria, y por tratarse de bienes y/o servicios estándar de simple y objetiva especificación, no se torna necesario formalizar la adquisición a través de escrituración de contrato.

La aceptación de la Orden de Compra emitida a través del Sistema de Información de Mercado Público importará la celebración del contrato entre las partes, entendiéndose incorporadas a éste todas las condiciones establecidas en la presente Solicitud de Compra Ágil, la oferta presentada por el adjudicatario y la normativa vigente sobre contratación pública.

El proveedor deberá iniciar la ejecución del servicio en la fecha indicada por la Unidad Técnica, una vez aceptada la Orden de Compra en el Sistema de Información de Mercado Público.

MULTAS, SANCIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Solicitud de Compra Ágil facultará a la Ilustre Municipalidad de Navidad para aplicar administrativamente multas, efectuar descuentos por servicios no prestados o poner término anticipado a la contratación, según la gravedad del incumplimiento.

La aplicación de multas será independiente de la obligación del proveedor de continuar prestando el servicio y de reparar los perjuicios ocasionados cuando corresponda.

Las multas podrán descontarse administrativamente del estado de pago inmediatamente siguiente o de cualquier suma que la Municipalidad adeude al proveedor.

La aplicación de multas no impedirá que un mismo hecho pueda constituir además causal de término anticipado del contrato cuando la gravedad de los hechos así lo amerite.

Las multas acumuladas durante la ejecución del contrato no podrán exceder del **10% del monto total adjudicado**, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de poner término anticipado al contrato cuando concurran las causales establecidas en el presente instrumento.

MULTAS

A) FALTAS LEVES

Se sancionarán con multa de **1 UTM** por cada infracción.

Constituyen faltas leves:



- a) Vehículo con deficiente aseo interior o exterior.
- b) No portar bitácora cuando ésta haya sido exigida por la Unidad Técnica.
- c) No informar oportunamente pequeñas incidencias del recorrido.
- d) Atrasos inferiores a quince minutos cuando sean atribuibles al proveedor y ocurran en más de dos oportunidades durante un mismo mes.
- e) No mantener visible la identificación del conductor cuando corresponda.
- f) Incumplimientos menores detectados durante inspecciones que no comprometan la seguridad de los estudiantes.
- g) Cualquier otro incumplimiento de similar entidad que no afecte directamente la continuidad ni la seguridad del servicio.

B) FALTAS GRAVES

Se sancionarán con multa de **2 UTM** por cada infracción.

Constituyen faltas graves:

- a) No efectuar total o parcialmente un recorrido sin autorización de la Unidad Técnica.
- b) Alterar unilateralmente la ruta autorizada.
- c) Cambiar conductor o vehículo sin informar previamente al DAEM.
- d) Incumplir modificaciones de recorrido, sectores, horarios o puntos de encuentro instruidos por la Unidad Técnica.
- e) Presentar documentación del vehículo o conductor vencida durante la ejecución del contrato.
- f) Negarse injustificadamente a inspecciones efectuadas por funcionarios municipales.
- g) Incurrir en atrasos superiores a quince minutos que afecten el ingreso o salida de estudiantes.
- h) Transportar personas ajenas al recorrido escolar.
- i) No contar con asistente cuando la normativa lo exija.
- j) No mantener operativo un vehículo de reemplazo cuando corresponda.
- k) Reiterar tres o más faltas leves durante la vigencia del contrato.

C) FALTAS GRAVÍSIMAS

Se sancionarán con multa de **3 UTM** por cada infracción.



Constituyen faltas gravísimas:

- a) Suspender el servicio sin autorización municipal.
- b) Abandonar estudiantes durante el recorrido.
- c) Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas.
- d) Permitir conducción por persona no autorizada o sin licencia correspondiente.
- e) Circular con un vehículo que no cumpla las condiciones legales para transporte escolar.
- f) Poner en riesgo la integridad física de los estudiantes mediante conducción temeraria o negligente.
- g) Incurrir en agresiones físicas o verbales hacia estudiantes, apoderados o funcionarios municipales.
- h) Incurrir en actos de acoso, maltrato, discriminación, vulneración de derechos o cualquier conducta impropia respecto de niños, niñas o adolescentes.
- i) Negarse reiteradamente a prestar el servicio.
- j) Presentar antecedentes falsificados durante la contratación.
- k) Reiterar dos o más faltas graves durante la ejecución del contrato.
- l) Cualquier incumplimiento que comprometa gravemente la seguridad, continuidad o correcta prestación del servicio.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS

La aplicación de multas se sujetará al siguiente procedimiento:

1. Detección del incumplimiento

La Unidad Técnica dejará constancia escrita de los hechos que constituyan el eventual incumplimiento, acompañando todos los antecedentes disponibles.

2. Notificación

El proveedor será notificado mediante correo electrónico registrado en Mercado Público o por otro medio fehaciente.

La comunicación deberá indicar, al menos:

- Descripción detallada de los hechos;
- Fecha del incumplimiento;
- Cláusula contractual infringida;
- Tipo de infracción;
- Multa propuesta;
- Antecedentes que sirven de fundamento.



3. Descargos

El proveedor dispondrá de **cinco (5) días hábiles** para presentar por escrito sus descargos y acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes.

La falta de presentación de descargos dentro del plazo señalado se entenderá como aceptación de los hechos imputados, sin perjuicio de la obligación de la Municipalidad de resolver fundadamente.

4. Informe Técnico

Vencido el plazo para descargos, el Referente Técnico emitirá un informe fundado proponiendo:

- Absolver al proveedor;
- Aplicar la multa correspondiente;
- Aplicar una multa distinta atendida la gravedad de los hechos;
- Iniciar procedimiento de término anticipado del contrato cuando corresponda.

5. Resolución

Se resolverá mediante Decreto Alcaldicio fundado.

La resolución será notificada al proveedor y podrá hacerse efectiva mediante descuento en el estado de pago inmediatamente siguiente. El proveedor podrá deducir recurso administrativo en su contra.

CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO

La Municipalidad podrá poner término anticipado a la contratación, mediante resolución fundada, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Acumulación de multas equivalentes al 10% del valor total del contrato.
- b) Suspensión injustificada del servicio por más de un día lectivo.
- c) Reiteración de dos o más faltas gravísimas.
- d) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones contractuales.
- e) Pérdida de la inscripción en el Registro Nacional de Transporte Escolar (RENASTRE).
- f) Pérdida de vigencia de la revisión técnica, permiso de circulación, SOAP o cualquier autorización indispensable para operar.
- g) Conducción bajo la influencia del alcohol o drogas.
- h) Pérdida de la licencia profesional habilitante del conductor.
- i) Presentación de antecedentes falsos durante el proceso de contratación o ejecución del contrato.
- j) Negativa reiterada a cumplir instrucciones impartidas por la Unidad Técnica.



k) Vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, agresiones, acoso, maltrato, discriminación o cualquier conducta que comprometa su integridad física o psicológica.

l) Quiebra, liquidación o cualquier situación jurídica que impida continuar prestando el servicio.

m) Mutuo acuerdo entre las partes.

n) Caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible la continuación definitiva del servicio.

En todos los casos deberá tramitarse previamente un procedimiento administrativo que permita al proveedor formular sus descargos antes de dictarse la resolución que disponga el término anticipado de la contratación.

APLICACIÓN DE LA LEY N° 21.643 (LEY KARIN)

Con el objeto de resguardar la integridad física y psíquica de los trabajadores, funcionarios municipales, funcionarios de los establecimientos educacionales, estudiantes y demás personas que intervengan en la ejecución del presente contrato, el proveedor declara conocer y aceptar que, en caso de iniciarse un procedimiento de investigación por hechos que pudieren constituir acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, conforme a la Ley N° 21.643 y a la normativa interna de la Ilustre Municipalidad de Navidad, el Fiscal o Investigador designado podrá disponer, como medida de resguardo y mientras se sustancia la investigación, la suspensión temporal de la ejecución del servicio correspondiente al recorrido afectado, cuando los hechos involucren al conductor, asistente u otros trabajadores del proveedor, o bien cuando los hechos sean protagonizados por un apoderado u otro tercero en contra de funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal o de los establecimientos educacionales, siempre que tales hechos tengan su origen o se produzcan con ocasión de la ejecución del servicio de transporte escolar.

La suspensión tendrá por única finalidad proteger la integridad física y psíquica de las personas involucradas y no constituirá una sanción anticipada respecto del proveedor ni de las personas investigadas. Durante el período de suspensión no procederá el pago por los días en que el servicio no hubiere sido efectivamente prestado, sin perjuicio de las demás medidas que correspondan una vez concluido el procedimiento de investigación. La sola presentación de una oferta en el Sistema de Información de Mercado Público implicará el conocimiento y aceptación íntegra de la presente condición por parte del oferente.

VCP/cyb

